

Casacion N. No. 318-2020/Cusco

Reincidencia y su incidencia en el concurso real de delitos

Sala: Sala Penal Transitoria - Corte Suprema

Fecha: 5 de noviembre de 2020

Resumen de la Ratio Decidendi

Se precisa que la agravante de reincidencia debe evaluarse de forma independiente por cada delito antes de aplicar las reglas de concurso real, evitando una doble valoracion que vulnere el principio de non bis in idem.

Articulos Aplicados

- Art. 46-B -Codigo Penal (Reincidencia)
- Art. 50 -Codigo Penal (Concurso real de delitos)

Documento de prueba (mock) generado para el MVP del Portal de Jurisprudencia Penal.